

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1763/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายสุบิน เรือมรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายอรุณ อุ่อรุณ จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 มีความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ให้ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี เฉพาะจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีลดโทษหนึ่งในสามคงจำคุก 1 ปี 4 เดือน และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ยกฟ้องจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 65)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3ชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ตีราคาประกัน 70,000 บาท(อันดับ 4,51)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานรับของโจรตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุกไม่เกิน 5 ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เพียง ระบุวรรคของมาตราที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยที่ 3 เท่านั้น ส่วนโทษจำคุกคงลงเท่า เดิมจึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และขณะนี้จำเลยที่ 3 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานรับของโจรตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุกไม่เกิน 5 ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เพียง ระบุวรรคของมาตราที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยที่ 3 เท่านั้น ส่วนโทษจำคุกคงลงเท่า เดิมจึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และขณะนี้จำเลยที่ 3 ยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตรีวิมล-ถวิล ทองสว่างรัตน์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ